

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2955/2537

นางสุชิน สุขะจิระ

โจทก์

นายสำลี จรรยาเลิศ กับพวก

จำเลย

นายสำลี จรรยาเลิศ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสำลี จรรยาเลิศ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีเหตุผลพอที่ศาลฎีกาจะพิพากษา กลับคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 2 โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 201)

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองและบริวาร รื้อโรงเรือนออกจากที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครอง เลขที่ 25/2498 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของโจทก์ ต่อมาจำเลยทั้งสอง ได้รื้อถอนห้องน้ำออกไปจากที่ดินดังกล่าว ปรากฏตามแผนที่ท้าย รายงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2536 โจทก์คัดค้านว่า โรงเรือนส่วนที่เป็นตัวบ้านของจำเลยทั้งสอง รุกล้ำที่ดินของโจทก์ด้วย การรื้อเฉพาะห้องน้ำจึงไม่ถูกต้อง ขอให้รื้อโรงเรือนส่วนที่เป็นตัวบ้านออกไป 2.5 เมตร จำเลยทั้งสอง ยื่นคำร้องว่า ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาถูกต้องแล้ว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาแล้ว

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้น สั่งให้ทำแผนที่
พิพาทประกอบการพิจารณาแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

จำเลยทั้งสองฎีกา และยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 189,197)

คำสั่ง

คดีนี้ ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองและ
บริวารหรือโรงเรียนออกจากที่ดินพิพาทของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสองและบริวาร
เกี่ยวข้องคดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2534 ในชั้นบังคับคดี ศาลอุทธรณ์ภาค
2 พิพากษายก คำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 5 สิงหาคม 2535 โดยให้ศาลชั้นต้น สั่งให้ทำ
แผนที่พิพาทประกอบการพิจารณาแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ในชั้นนี้จึงยังไม่มีกรณี
ที่จำเลยจะต้องขอทุเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

คดีนี้ ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองและ
บริวารหรือโรงเรียนออกจากที่ดินพิพาทของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสองและบริวาร
เกี่ยวข้องคดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2534 ในชั้นบังคับคดี ศาลอุทธรณ์ภาค
2 พิพากษายก คำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 5 สิงหาคม 2535 โดยให้ศาลชั้นต้น สั่งให้ทำ
แผนที่พิพาทประกอบการพิจารณาแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ในชั้นนี้จึงยังไม่มีกรณี
ที่จำเลยจะต้องขอทุเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(อากาศ บำรุงชีพ-มหินทร์ สุรดิษฐ์-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ